МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 11 дүгээр сарын 06 № 3/25 Улаанбаатар хот

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДАРГА Н.УУГАНБАЯР ТАНАА

Иргэн ... Комисст хандаж ирүүлсэн гомдолдоо "...Миний бие Гадаадын иргэн, харьяатын газарт Үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр ажиллаж байна. Нэгжийн дарга ...-тай ажлын шалтгаанаар маргалдсанаас хойш ажил дээр байнга дарамтлах, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг үндэслэлгүйгээр бууруулж, ур чадварын нэмэгдэл хассан юм. Түүний дарамтыг тэвчээгүйн улмаас өөрийн хүсэлтээр ажлаас гарах өргөдлөө Ерөнхий газрын дарга Н.Уганбаярт 2020 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр бичгээр гаргаж, тус өдөр нэгжийн хуралд оролцохоор очиход ... дарга "...чи яах гэж байгаа юм, өргөдлөө өгөөд зайлна гэсэн биздээ, гар" гэж хамт олны нүдэн дээр хөөж гаргасан. Тамгын газрын дарга намайг дуудаж уулзаад, ерөнхий газрын даргын өгсөн чиглэлийн дагуу ... дарга бид хоёрыг эвлэрч, хамтран ажиллахыг үүрэг болгосон. Гэвч ... даргын дарамт шахалт хэвээр үргэлжилсээр байгаад гомдолтой байна" гэжээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, мөн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн батлагдсан удирдамжийн дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр тус газрын Санхүү, хангалт үйлчилгээний газарт дээрх гомдлын мөрөөр хяналт шалгалт хийлээ.

Шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудтай ганцаарчлан ярилцлага хийж, санал асуулга авах зэрэг аргачлалаар явуулав. Санал асуулгад нийт 19, ганцаарчилсан ярилцлагад 19 албан хаагч хамрагдсан болно.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. 2020 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр танд Санхүү, хангалт үйлчилгээний ахлах мэргэжилтэн .... өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасныг шалгуулахаар Ёс зүйн хорооны дарга Д.Мөнхбаатарт 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр шилжүүлсэн байна.

   Гэвч Ёс зүйн хорооны дүгнэлт гараагүй байхад ... нь 2020 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болсон нэгжийн хурал дээр "чи эр хүн юм бол хэлсэндээ хүрээч энэ хуралд суух хэрэггүй, гар" гэж ахлах мэргэжилтэн ...-ийг хуралд оруулаагүй болох нь түүний тайлбар, ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагаас харагдаж байна.

   Албан хаагчдаас авсан санал асуулгын "Та ажлын байрны дарамтад өртсөн болон өртөж байсан талаараа дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан,

бусад холбогдох байгууллагад хандаж гомдол гаргаж байсан уу?" гэсэн асуултад 6 хүн үгүй гэж, 13 хүн хариулаагүй байна.

2. Мөн байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан хаагч хөдөлмөрийн гэрээний улирал, хагас жил, жилийн тайланг өөрийн нэгжийн даргад тайлагнахыг байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 4.14-т тусгажээ. Тус газрын албан хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээний улирлын тайлангийн үнэлгээг хэр бодитой үнэлдэг талаар албан хаагчдаас ярилцлагаар тодруулахад "...хийгээгүй ажлыг хийсэн болгож үнэлэх, ажлыг өөрийн үзэмжээр дүгнэх, өөртэй нь сөргөөцөлдсөн хүний ажлын үнэлгээг дарж, урамшуулал хасах, ажилтнуудыг шинэ, хуучин гэж ялгаварлах, шалтгаангүйгээр ажлаа өгөхийг шаардсан" гэж дурдсан бол, "Удирдлагын зүгээс таны хийсэн ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлдэг үү?" гэсэн асуултад үнэлдэг гэж 12, заримдаа гэж 7 хүн тус тус хариулсан байна.

   Шалгалтаар цугларсан баримтыг судалж Санхүү, хангалт үйлчилгээний газрын 2020 оны 3 дугаар улирлын гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй танилцахад ажилтнуудын ур чадварын үнэлгээний дээд хязгаарыг 25 хувь байхаар тогтоожээ. Ахлах мэргэжилтэн ...-ийн 2020 оны 3 дугаар улирлын гүйцэтгэлийн ур чадварыг ямар шалгуураар 3 хувь гэж үнэлсэн талаар дарга ...-аас тодруулахад "...ур чадварыг үнэлэхдээ нэмж хийсэн ажил, гүйцэтгэлийн ур чадварыг тооцдог. .... нь зан харьцааны доголдолтой, дарга руугаа хашгичиж харьцдаг хүнийг 25-аас 3 оноогоор дүгнэсэн" гэх тайлбарыг өгчээ.

   Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх хэсэг "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамтлах, хавчин гадуурхах эрхшээлдээ байлгахыг хориглоно", мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно." гэж, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн тус дүрмийн 3.1.3.6-д албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэж тус тус заасан байна.

   Иймээс төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэсэн ажлын ур чадварыг бодитой үнэлэх, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах;

3. Тус байгууллагын сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөтэй танилцахад 2020 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар тухайн байгууллагын онцлогт тохируулж удирдлага, байцаагч, бусад албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, ажлын чиг үүрэгт чиглэсэн 23 төрлийн сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулсан боловч жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын талаарх сургалтын батлагдсан хөтөлбөргүй, сургалт огт хийгээгүй байна.

   Цаашид Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11.4.2-т "бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх", Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7.е-д "ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчигдөхөөс сэргийлэх, ёс зүйн сургалт зохион байгуулах", Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.2.9-д "Хүний нөөцийн бодлого, хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байранд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, аливаа /бэлгийн/ дарамт шахалтаас

урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа явуулах” гэж заасан хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

4. Гадаадын иргэн, харьяатын газрын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А97 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байрны дарамт, ажлын байранд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, энэ талаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх болон жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагын тухай тусгаагүй байна.

   Иймд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн 130.2 дахь хэсэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3, мөн зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасныг Хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгаж хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

Иймээс төрийн албан хаагчдыг аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хавчин гадуурхах явдлыг таслан зогсоох, энэ төрлийн зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу тухай бүрт хариуцлага тооцож, цаашид албан хаагчдын ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

Дээрх Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 10 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ